IPE I · FITXA D'ACTIVITAT · UNITAT 7 CAS

Vicissituds del contracte: prestacions, acomiadament i quitança de tres treballadors

En parelles, l'alumnat resol tres casos de canvis en la relació laboral (incapacitat temporal, acomiadament objectiu i fi de contracte temporal) determinant quina prestació de la Seguretat Social correspon a cadascun, calculant la indemnització i comprovant una quitança per a distingir el que és legal del que no.

DURADA
60 min · 1 sessió

AGRUPAMENT
parelles

UNITAT 7
La Seguretat Social i les vicissituds del contracte

MATERIALS
- Tres dossiers de cas (inclosos davall, fotocopiables, un per parella)
- Calculadora o mòbil
- Esquema de l'acció protectora de la Seguretat Social i taula d'indemnitzacions projectats
- Accés al portal de la Seguretat Social i del SEPE per a consultar requisits de prestacions

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** RA3.a, RA3.d, RA3.e, RA3.f · **Comp. específiques** RA3 · **Comp. clau** CC, STEM, CCL

Plantejament

La relació laboral no és una línia recta. S'interromp, se suspén, es reduïx i, tard o d'hora, acaba. La Unitat 7 ha explicat com et protegix el sistema públic en cadascun d'eixos canvis: què cotitzes, què cobres quan no pots treballar i què et correspon el dia que el contracte s'acaba. En esta activitat apliques eixa protecció a tres treballadors amb problemes distints.

Cada parella rep un cas. La tasca és la d'un assessor laboral: identificar què li ha passat al treballador (suspensió, extinció, tipus d'acomiadament), determinar **quina prestació de la Seguretat Social li correspon i si reunix els requisits**, **calcular la indemnització** quan pertoque i **comprovar la quitança** per a veure si l'empresa ha pagat el que devia.

> *El dia que acaba un contracte, molta gent firma la quitança sense llegir-la per les presses o per por. Saber què et correspon per llei és el que separa firmar amb criteri de firmar a cegues.*

Objectius didàctics

- Descriure l'estructura de la Seguretat Social i la seua acció protectora.
- Distingir la suspensió del contracte de l'extinció, i els tipus d'acomiadament.
- Determinar quina prestació correspon en cada vicissitud i comprovar els requisits d'accés.
- Calcular la indemnització per acomiadament i per fi de contracte temporal.
- Llegir críticament una quitança i distingir el legal de l'abusiu.

Passos

1. **Enquadrament (5 min).** El professor recorda l'esquema de l'acció protectora (incapacitat temporal, desocupació, jubilació), la diferència entre suspensió i extinció, els tipus d'acomiadament i la regla

d'indemnització (20 dies per any en l'acomiadament objectiu procedent, 33 dies per any en l'improcedent, 12 dies per any en el fi de contracte temporal per circumstàncies de la producció).

2. **Lectura del cas (10 min).** Cada parella llig el seu dossier i identifica la vicissitud: què li ha ocorregut al treballador? És suspensió o extinció? Quin tipus?
3. **Prestació que correspon (15 min).** Determinar la prestació de la Seguretat Social aplicable, comprovar si el treballador reunix els **requisits de cotització mínima** i estimar a grans trets què cobraria i durant quant de temps.
4. **Càlcul de la indemnització (15 min).** Quan pertoque, calcular la indemnització amb la fórmula correcta a partir de l'antiguitat i el salari diari del treballador del cas.
5. **Comprovació de la quitança (10 min).** Revisar la quitança que oferix l'empresa: inclou salari pendent, part proporcional de pagues extres i de vacances no gaudides? Falta alguna cosa? Inclou la indemnització si pertocava?
6. **Tancament (5 min).** Una parella per cas exposa la seua resolució en dos minuts. El professor confirma o corregix.

Els tres casos (fotocopiables)

Cas A — Laura, baixa per incapacitat temporal

Laura, 26 anys, contracte indefinit a temps complet, porta 14 mesos cotitzant. Patix un accident no laboral (fractura) i està de baixa mèdica huit setmanes. L'empresa li diu que "durant la baixa no cobra res perquè no treballa".

- **A resoldre:** és suspensió o extinció del contracte? Té dret a prestació per incapacitat temporal? Se li exigix un període mínim de cotització (carència)? El compliria si fora una malaltia comuna (180 dies en els últims 5 anys)? Qui li paga durant la baixa i com evoluciona el percentatge sobre la base reguladora? Conserva el lloc en tornar?

Cas B — Yusuf, acomiadament objectiu per causes econòmiques

Yusuf, 29 anys, contracte indefinit, tres anys i mig d'antiguitat. L'empresa travessa pèrdues acreditades i li comunica un acomiadament objectiu per causes econòmiques amb preavís de 15 dies. Salari brut: 1.500 €/mes en 14 pagues (salari diari ≈ 57,53 €: 21.000 € anuals / 365).

- **A resoldre:** quin tipus d'extinció és? Quina indemnització li correspon (20 dies per any, amb topall)? Calcula-la. Té dret a la prestació per desocupació i quants mesos, amb 42 mesos cotitzats? Què ha d'incloure la quitança?

Cas C — Marta, fi de contracte temporal

Marta, 23 anys, contracte temporal per circumstàncies de la producció de sis mesos, no se li renova en finalitzar. Salari brut: 1.250 €/mes en 14 pagues. Té cinc dies de vacances no gaudides. L'empresa li oferix una quitança que només inclou els dies treballats de l'últim mes.

- **A resoldre:** quina indemnització correspon per fi de contracte temporal (12 dies per any)? Què falta a la quitança (part proporcional de pagues extres, vacances no gaudides)? Té dret a prestació per desocupació amb sis mesos cotitzats, o a una altra prestació si no arriba al mínim?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Identificació de la vicissitud	Distingix suspensió d'extinció i el tipus concret	20 %
Prestació i requisits	Determina la prestació correcta i comprova la cotització mínima	25 %
Càlcul de la indemnització	Aplica la fórmula correcta (20/33/12 dies per any) amb les xifres del cas	25 %

Comprovació de la quitança	Detecta què falta (pagues extres, vacances, indemnització)	20 %
Exposició	Claredat i treball equilibrat de la parella	10 %

Variants i extensions

- **Variant simulació d'acomiadament improcedent.** Afegir un quart cas en què l'acomiadament objectiu no està justificat i l'empresa ha de pagar 33 dies per any o readmetre; comparar les dues xifres.
- **Variant calculadora oficial.** Comprovar l'estimació de la prestació per desocupació amb el simulador del SEPE.
- **Connexió amb la Unitat 6.** Les cotitzacions que a la Unitat 6 es restaven del brut són les que ací donen dret a les prestacions: el cercle es tanca.

FITXA D'ACTIVITAT

Solució orientativa

Per al professorat: passos de la resolució de l'exercici.

1. **Cas A · Laura.** És una **suspensió** del contracte per incapacitat temporal, no una extinció: conserva el seu lloc i s'hi reincorpora amb l'alta. Té dret a la prestació d'IT per contingències comunes i, com que és un *accident* (encara que no siga laboral), no se li exigix cotització prèvia: els 180 dies només es demanen en la malaltia comuna, i amb 14 mesos cotitzats també els compliria. Els dies 1 a 3 no cobra res, llevat que el conveni ho millore; del 4 al 20 cobra el 60 % de la base reguladora (del 4 al 15, a càrrec de l'empresa) i des del dia 21, el 75 %. L'empresa li ho abona en la nòmina (pagament delegat): «no cobra res» és fals.
2. **Cas B · Yusuf.** És una **extinció** per acomiadament objectiu per causes econòmiques (art. 52.c ET). Salari diari = 1.500 × 14 / 365 ≈ 57,53 €. Indemnització = 20 dies × 3,5 anys = 70 dies × 57,53 € = **4.027,10 €**; el topall de 12 mensualitats (21.000 €) no s'assoleix. El preavís de 15 dies és el legal: si l'empresa no el respecta, li ha de pagar eixos dies de salari.
3. **Cas B · desocupació i quitança.** Amb 42 mesos cotitzats (uns 1.260 dies) li corresponen **420 dies** de prestació contributiva (14 mesos): el 70 % de la base reguladora els primers 180 dies i el 60 % després. S'ha d'inscriure com a demandant d'ocupació i sol·licitar-la en els 15 dies hàbils següents. La quitança inclou el salari dels dies treballats de l'últim mes, la part proporcional de les pagues extra pendents i les vacances no gaudides; la indemnització va a banda.
4. **Cas C · Marta.** És una **extinció** per fi de contracte temporal. Salari diari = 1.250 × 14 / 365 ≈ 47,95 €. Indemnització = 12 dies per any × 0,5 anys = 6 dies × 47,95 € = **287,70 €**. A la quitança li falten la part proporcional de les pagues extra no cobrades (si no n'ha cobrat cap, 1.250 × 2 × 6 / 12 = 1.250 €), els 5 dies de vacances (5 × 1.250 / 30 ≈ 208 €) i la indemnització.
5. **Cas C · desocupació.** Amb 6 mesos (uns 180 dies) no arriba als 360 dies de la prestació contributiva. Pot demanar el **subsidi per cotització insuficient** si complix el requisit de rendes; el SEPE li confirma la quantia i la duració.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Currículum LOFP